관리번호	위임-4

지적사항 명세

일련번호	4	처리구분	한국식품연구원	소관기관	한국식품연구원	조치기관	한국식품연구원
제목(처분종류)	협상에 의한 계약 업무 처리에 관한 사항					감사자 직·성명	감사인2

○ 관련규정 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제43조 및 「협상에 의한 계약체결기준」에 따르면 협상에 의한 계약 체결 시 제안서평가위원회의 심의를 거쳐야 한다. 또한, 동 시행령 제21조 등에 따라 입찰 참가자격을 제한할 경우에는 법령에 정한 바에 따라야 하며 부당하게 입찰 참가 기회를 제한하여서는 아니 된다.

○ 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 연구원은 총 3건의 학술연구용역 계약을 체결하면서 제안서평가위원회를 구성하지 아니하고 수요부서 직원 1인의 검토만으로 제안서를 평가하여 협상적격자를 선정한 사실이 확인되었다. 또한, '□□ 연구' 등 다수의 용역 입찰 공고에서 법적 근거 없이 입찰 참가자격을 '서울 지역 소재 기관'으로 한정하거나, 소액 용역임에도 'SCIE 논문 주저자 3편 이상' 등 과도한 실적을 요구하여 특정 업체를 제외한 다수 업체의 입찰 참여 기회를 부당하게 제한한 사실이 있다.

< 처리의견 >

○○실장은 위 지적된 계약 건의 입찰 공고, 낙찰자 선정 등 계약 전반에 걸쳐 관계 법령 위반사례를 점검하고, 향후 협상에 의한 계약 업무 수행 시 「국가계약법」 등 관련 규정을 준수하여 계약의 공정성과 투명성을 확보하시기 바랍니다. **[개선]**